



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Salim Bin Alm. A. Rani Amin;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Peulawi, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Agus Salim Bin Alm. A. Rani Amin ditangkap tanggal 14 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa di dampingi oleh **Haspan Yusuf Ritonga, S.H., M.H.,** Dkk para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ritonga & Partners", yang beralamat di Jalan AMD No.12 Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. A. RANI AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. A. RANI AMIN pidana penjara selama 2 (Dua) tahun Penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (Satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE model light truck dump. Jenis mobil barang warna kuning No. Pol. BL 8600 AG Nosin : 4D34TS01587 atas nama PT. TRANS PRIMA KENCANA.
  - b. 1 (Satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE model light truck dump. Jenis mobil barang warna kuning No. Pol. BL 8600 AG Nosin : 4D34TS01587 atas nama PT. TRANS PRIMA KENCANA
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil pada tanggal 17 Januari 2019
  - d. 1 (satu) lembar kwitansi delivery order Nomor 23/01/BNB/BPIM/2019 tanggal 7 Januari 2021
  - e. Surat Keterangan perpanjangan masa uji kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan Pemko Banda Aceh Nomor 005217
  - f. Surat Rekomendasi perpanjangan STNK Nomor 030/TPK/V/2020
  - g. Surat rekomendasi izin tempat usaha (SITU) angkutan barang nomor 551.21/L.143
  - h. Tanda bukti pembayaran nomor 005217 tentang rincian tarif uji kendaraan bermotor

## Dikembalikan kepada Saksi CUT JULITA

- a. 1 (Satu) lembar kwitansi gadai 1 (Satu) unit mobil dump truck pada tanggal 16 Juni 2021

## Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan berbentuk Tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. A. RANI AMIN** (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Rumah Pgl. NADIRA yang beralamat di Jl. Balai Desa Gang Sepakat Kota Medan, namun karena Terdakwa di tahan di Kabupaten Aceh Jaya dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Calang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, Saksi IDRAL VEDA (selanjutnya disebut saksi Idral dan dilakukan penuntutan secara terpisah) menghidupkan mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG yang terparkir di halaman rumah Saksi CUT di Desa Pantan Kec. Teunom Kab Aceh Jaya. Kemudian pada Pukul 11.00 WIB, Terdakwa membawa mobil milik Saksi CUT tersebut ke arah Kota Medan tanpa izin dari Saksi CUT.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah sewa Saksi IDRAL yang berada di Kota Medan, Saksi IDRAL menawarkan untuk digadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG milik saksi CUT kepada Terdakwa dengan Harga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada akhirnya tidak tercapai kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi IDRAL. Setelah itu, pada Hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Pgl. ACUT menelfon Terdakwa dan menanyakan "apakah kamu tidak jadi menerima gadai mobil ?" Kemudian Terdakwa menjawab "Kalau harga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) saya tidak ada uang. Tapi kalau harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) saya mau menerima gadai". Kemudian Pgl. ACUT menelfon Saksi IDRAL untuk memberitahukan harga tersebut, dan saksi IDRAL sepakat untuk menggadaikan mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi IDRAL dan Terdakwa mengecek surat-surat mobil tersebut. Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan Nota Pembelian dari Showroom, serta Terdakwa mengetahui bahwa BPKB mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG tersebut berada pada Saksi CUT namun Terdakwa tetap mau menerima gadai mobil tersebut. Kemudian Terdakwa membuat kwitansi tanda terima gadai dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Saksi IDRAL. Setelah itu, Terdakwa membawa mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG milik saksi CUT ke Langsa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi CUT mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 58/Pid.B/2021/PN Cag, tanggal 23 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag, atas nama Terdakwa Agus Salim Bin Alm. A. Rani Amin;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan ke persidangan ini karena terkait dengan permasalahan Saksi Idral Veda membawa kabur mobil milik Saksi jenis dump truck dengan plat nomor BL 8600 AG;
- Bahwa Saksi Idral Veda merupakan Suami Saksi;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Saksi Idral Veda dilakukan secara siri (tidak tercatat) di Desa Tanoh Anou, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 18 Agustus 2007;
- Bahwa hubungan pernikahan tersebut dari tanggal 18 Agustus 2007 hingga tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikah siri tersebut Saksi berstatus gadis dan Saksi Idral Veda berstatus duda;
- Bahwa nikah siri tersebut dilakukan di rumah Saksi dan yang menjadi wali Saksi adalah Adik dari Bapak Saksi;
- Bahwa selama masa pernikahan siri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah dilakukan pencatatan atau ltsbat nikah, akan tetapi Saksi punya Kartu Keluarga bersama Saksi Idral Veda;
- Bahwa saat ini Kartu Keluarga Saksi bersama dengan Saksi Idral Veda tersebut sudah tidak ada lagi, karena di tanggal 6 Juni 2021 Saksi Idral Veda sudah menjatuhkan Talak terhadap Saksi sehingga Kartu Keluarga sudah Saksi ganti dengan yang baru;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 Saksi menerima surat fotokopi dari Saksi Idral Veda yang isinya telah di Talak 3 (tiga), surat tersebut Saksi terima dari Kepala Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi membeli mobil jenis dump truck dengan plat nomor BL 8600 AG tersebut agar mantan suami Saksi (Saksi Idral Veda) memiliki kerja;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sehari-hari digunakan untuk kerja lepas harian oleh Saksi Idral Veda atau Adek Saksi untuk membawa Aspal, Sawit dan Batu;
- Bahwa mobil jenis dump truck dengan plat nomor BL 8600 AG tersebut milik Saksi yang Saksi beli pada tahun 2019 dengan menggunakan uang Saksi dan juga uang Saksi Juariah Binti Usman yang tidak lain adalah Ibu Kandung Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat akan membeli mobil tersebut, Saksi pergi ke Showroom mobil Mitsubishi di Banda Aceh bersama Saksi Idral Veda;
- Bahwa yang melayani Saksi sampai penyerahan unit mobil di Showroom mobil Mitsubishi di Banda Aceh adalah Saksi Kurnia Septiani Binti Abdul Rajab (SPG);
- Bahwa pada saat pelunasan mobil tersebut di Kwitansi Pelunasan ada nama Saksi dan nama Saksi Idral Veda;
- Bahwa pembelian mobil tersebut awalnya Saksi Idral Veda yang mengantarkan uang muka jaminan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tanda pesan mobil karena saat itu Saksi Idral Veda bekerja di Lhoknga Beton dan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Saksi yang memberikannya, nama pada Delivery Order pesanan mobil tersebut atas nama Saksi dan Saksi Idral Veda, kalau di BPKB mobil tersebut atas nama PT. Trans Prima;
- Bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk pekerja plat kuning sehingga harus pakai nama Perusahaan;
- Bahwa kronologis mobil tersebut di bawa kabur oleh manta Suami Saksi (Saksi Idral Veda), berawal pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bersama Adik Saksi berangkat menuju ke Banda Aceh untuk menghadiri acara pernikahan keponakan Saksi, namun sebelum berangkat Saksi juga sempat pamit dengan Saksi Idral Veda hingga 2 (dua) kali namun tidak dijawab karena sedang tidur dan pada saat akan berangkat Saksi sempat berpesan kepada Saksi Juariah untuk melihat si Oom (sebutan Saksi Idral Veda) di rumah;
- Bahwa dalam perjalanan di sekitar Daerah Krueng Sabe, Saksi Juariah datang ke rumah melihat Saksi Idral Veda menghidupkan mobil lalu Saksi Idral Veda pergi, setelah Saksi Juariah pulang ke rumah lalu menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi Idral Veda telah berangkat dan Saksi menjawab tidak apa-apa karena Saksi Idral Veda mau kerja dan Saksi juga meninggalkan uang bensin dan rokok untuk Saksi Idral Veda pergi bekerja;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai kegiatan di Banda Aceh Sekitar pukul 16.30 WIB Saksi menelepon Saksi Idral Veda untuk menanyakan kabar dan Saksi Idral Veda memberitahukan bahwa lagi kerja di PTP perusahaan Perkebunan sawit dan saat tiba di rumah Saksi sekitar jam 21.00 WIB Saksi kembali menelepon Saksi Idral Veda namun sudah tidak bisa lagi dihubungi hingga pagi esoknya dan juga hingga sampai hari ini juga tidak aktif lagi;
- Bahwa setelah telepon Saksi Idral Veda sudah tidak bisa dihubungi, Saksi dalam waktu 1 (satu) minggu tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak Polisi, lalu Saksi beserta Adek Saksi mencari Saksi Idral Veda ke seluruh PTP Perusahaan perkebunan sawit dan menelepon teman Saksi Idral Veda bahkan security di PTP juga Saksi telepon namun ternyata mobil Saksi tidak ada bekerja di PTP;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Polsek namun setelah 1 (satu) bulan baru ada tanggapan dan menghubungi Saksi menanyakan apakah mobil sudah ditemukan dan Saksi menjawab secara spontan "mana ada dapat mobil mungkin mobil itu sudah ke Medan", karena tidak ada perkembangan dari Polsek lalu Saksi melapor ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Medan sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencari keberadaan Saksi Idral Veda, yang pertama dan kedua setelah ada informasi dari Polres namun tidak bertemu dengan Saksi Idral Veda, dan yang ketiga kalinya Saksi sendirian ke Medan menggunakan bus dari Banda Aceh, lalu bersama anggota Polisi Polres Belawan mencari Saksi Idral Veda dan bertemu dengan Saksi Idral Veda di rumahnya bersama Istri barunya di Medan lalu Saksi Idral Veda diamankan di Polres Belawan;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa dump (bak) nya, dan kalau dengan dump nya menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dibeli secara tunai;
- Bahwa uang membeli mobil tersebut terdiri dari uang Saksi Juariah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) selebihnya uang pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi Juariah memiliki uang tersebut dari hasil meminjam uang (kredit) di Bank dan Saksi sebagai penjaminnya;
- Bahwa selama Saksi Idral Veda masih dalam status Suami, saat Saksi Idral Veda bekerja menggunakan mobil tersebut, Saksi tetap memberikan Saksi Idral Veda gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per bulan dan Saksi Idral Veda tidak mau tahu urusan uang rumah tangga;

- Bahwa Saksi pernah menyuruh Adek Saksi untuk membayar Pajak dan KIR di Banda Aceh pada bulan April 2021;
- Bahwa pada saat Saksi membeli mobil tersebut atas permintaan sendiri untuk dipasang GPS (*Global Positioning System*) dengan orang Showroom dan sudah dibongkar oleh Saksi Idral Veda dengan cara di buka batere mobil dan GPS (*Global Positioning System*) nya pada hari Jum'at sebelum Sholat Jum'at pada tanggal 4 Juni 2021;
- Bahwa Saksi Idral Veda membongkar GPS tersebut di depan rumah di depan Saksi dengan teman supir lainnya dengan alasan bahwa baterai mobil rusak, yang mana di baterai tersebut ada kabel GPS (*Global Positioning System*) nya, karena kabelnya dicopot oleh Saksi Idral Veda sehingga GPS (*Global Positioning System*) sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui GPS (*Global Positioning System*) tersebut tidak aktif lagi 2 (dua) hari setelah mobil dibawa kabur oleh Saksi Idral Veda, Saksi menghubungi Saksi Kurnia Septiani Binti Abdul Rajab untuk mencari Informasi keberadaan mobil tersebut lalu Saksi Septiani Binti Abdul Rajab mengatakan bahwa GPS (*Global Positioning System*) sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada saat Saksi berjumpa Saksi Idral Veda di Medan, Saksi Idral Veda mengatakan mobil tersebut telah dijual di Medan, akan tetapi yang sebenarnya mobil tersebut digadaikan oleh Saksi Idral Veda kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa terlibat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

1. Bahwa Saksi tahu kalau mobil dump truck tersebut digadai setelah menelepon Sdra. Acut;

**2. Saksi Idral Veda Bin Alm. Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam perkara ini karena terkait dengan masalah mobil dump truck yang digadaikan oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis Terdakwa menerima gadai dari Saksi tersebut bermula Saksi berangkat dari rumah di Desa Pantan, Kecamatan Teunom pada tanggal 6 Juni 2021 jam 09.00 WIB sendirian dengan tujuan Medan dan Sekitar jam 02.00 WIB Saksi tiba di Medan di rumah

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Nazira (perempuan) keponakan Saksi anak dari abang Saksi dan pada saat itu Suami Nazira tidak dirumah karena sedang bekerja;
- Bahwa setelah tiba di Medan awalnya Saksi mencoba mencari pekerjaan, setelah tidak mendapatkan pekerjaan Saksi punya niat untuk menggadaikan mobil dump truck untuk modal usaha;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. Acut;
  - Bahwa Saksi kenal saat Sdr. Acut sejak Saksi tinggal di Teunom dan Sdr. Acut membuka usaha pangkas rambut di Teunom;
  - Bahwa Saksi bisa bertemu dengan Sdr. Acut di Medan awalnya setelah 3 (tiga) hari Saksi di Medan Saksi mencoba menghubungi Sdr. Acut dan Sdr. Acut kebetulan ada di Binjai. Tujuan Saksi menghubungi Sdr. Acut hanya sekedar untuk silaturahmi. Lalu Sdr. Acut juga menyampaikan jika ada waktu nanti Sdr. Acut pergi main-main ketempat Saksi di rumah Nazira;
  - Bahwa Saksi memberitahukan tempat tinggal Saksi (rumah Nazira) dengan cara share lokasi ke Sdr. Acut, akan tetapi Sdr. Acut nyasar dan lalu Saksi menjemputnya dengan sepeda motor lebih kurang 5 menit dari rumah Nazira, setelah di rumah Nazira, Sdr. Acut mengajak ngopi di warung kopi;
  - Bahwa pada saat di warung kopi Tersebut Saksi bersama dengan Saksi Hariyanto, Sdr. Acut dan juga Terdakwa;
  - Bahwa Sdr. Acut pernah menanyakan kenapa Saksi ke Medan, Saksi mengatakan bahwa lagi ada pertengkaran dalam keluarga;
  - Bahwa saat di warung kopi tersebut hanya ngobrol-ngobrol sambil ngopi, lalu Saksi membuka pembicaraan masalah pekerjaan bahwa Saksi membutuhkan pekerjaan dan Saksi mau menggadaikan mobil untuk membuka usaha, tiba-tiba Terdakwa mendengar lalu menghampiri Saksi dan menanyakan berapa mau digadai? Lalu Saksi mengatakan mau digadai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan bahwa cuma ada uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Saksi jawab pikir – pikir dulu;
  - Bahwa setelah beberapa hari kemudian setelah pertemuan di warung kopi tanggal 14 Juni 2021 Saksi kembali menelepon Sdr. Acut menanyakan apakah jadi untuk menerima gadai mobil dump truck Saksi. Lalu pada tanggal 16 Juni 2021 terjadi kesepakatan dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saat itu ada Saksi, Saksi Hariyanto, Sdr. Acut dan juga Terdakwa;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggadaian mobil tersebut ada dibuatkan kwitansi gadai oleh Terdakwa;
- Bahwa penggadaian di atas kertas kwitansi bermaterai dengan perjanjian 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan jika Saksi ada uang akan dikembalikan dan jika belum bisa dikembalikan dalam jangka waktu 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan waktunya akan diperpanjang;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan milik siapa mobil tersebut dan Saksi bilang bahwa mobil tersebut milik Saksi dibuktikan dengan kwitansi pembelian atas nama Saksi dan Cut Julita, KTP Saksi dan Istri (Cut Julita), Kartu Keluarga Saksi dan Istri (Cut Julita), STNK dan surat mengurus KIR yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sementara untuk BPKB disimpan dengan Istri Saksi, lalu Terdakwa menanggapi ya sudah tidak apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan BPKB kepada Terdakwa karena Saksi mau gadai bukan jual mobil tersebut;
- Bahwa setelah digadaikan ke Terdakwa awalnya Saksi tidak tau dibawa kemana mobil tersebut, Saksi hanya mempercayakan kepada Sdr. Acut, namun setelah beberapa lama setelah penggadaian Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa radiator mobil rusak, dan Saksi jawab untuk diganti nanti uangnya dihitung saja dan Terdakwa ada lagi menelepon Saksi mengatakan hidrolik dump mobil tersebut rusak dan Saksi bilang diperbaiki saja ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan posisi mobil dimana dan dikatakan oleh Terdakwa mobil di Langsa;
- Bahwa mobil truk tersebut tidak ada GPS;
- Bahwa pada saat Saksi berangkat ke Medan, dari rumah Saksi membawa mobil dump truck, baju, laptop dan 2 sertifikat tanah;
- Bahwa uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil gadai tersebut niat awalnya Saksi mau membelikan rumah untuk anak, setelah mencari kemana-mana ternyata dengan uang segitu tidak cukup, lalu Saksi mencoba membuka usaha sembako;
- Bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut telah Saksi gunakan untuk kehidupan Saksi sendiri, dan membiayai usaha kelapa yang telah gagal, seiring berjalannya waktu usaha yang tidak ada perkembangan uang tersebut hampir habis, Saksi mencoba usaha yang lain dengan cara mengambil mobil dump truck di Showroom dengan cara kredit, tapi Saksi tertipu sejumlah 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag



- Bahwa Mobil truk tersebut milik Saksi, yang Saksi beli dari hasil kerja keras Saksi, Saksi bekerja dari tahun 2007 dan Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen bekerja sebagai Office Girl di tempat yang sama dengan Saksi. Pada saat itu Saksi menjabat sebagai Transport Manager di NGO Red Cross (palang merah). Disitulah Saksi dan Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen bertemu untuk pertama kali. Selanjutnya Saksi menikahi Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen secara siri 18 Agustus 2007 di Tanoh Anou Teunom dan dinikahkan oleh Adek dari Bapaknya Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen;
- Bahwa setelah menikah Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi bekerja di Red Cross (palang merah) dari Januari tahun 2007 sampai tahun Desember tahun 2008 dengan gaji Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi bekerja di Samyong (perusahaan) yang bergerak di bidang bangunan, jalan dan jembatan dari Februari 2008 sampai April tahun 2011 dengan gaji Rp 9.830.000,00 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saat berhenti bekerja ada pesangon dengan jumlah 3 (tiga) kali gaji, selanjutnya Saksi juga bekerja PT. Pelita Nusa lebih kurang 1 Tahun, dan juga PT. Jahra Sumatra yang bergerak di bidang tambang emas lebih kurang 2 Tahun. Selanjutnya Saksi juga bekerja di PT. Lhoknga Beton pada tahun 2018 lebih kurang selama 6 Bulan;
- Bahwa Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen setelah berhenti bekerja di NGO Red Cross (palang merah) dia di rumah saja, terkadang ada bantu ibunya kesawah dan sempat bersama Saksi memulai bisnis menjual baju secara kredit. Karena pembayarannya macet diputuskan untuk berhenti;
- Bahwa Saksi telah mentalak Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen melalui Surat Talak tanggal 25 Agustus 2021, disebabkan Saksi Cut Julita tidak mau menerima Anak dari Istri pertama Saksi, surat tersebut Saksi buat di Medan dan Saksi kirimkan melalui Anak Kepala Desa;
- Bahwa tujuan Saksi membeli mobil dump truck tersebut dikarenakan Saksi sudah berumur, Saksi tidak sanggup lagi bekerja di perusahaan lalu membeli mobil tersebut untuk bekerja sendiri tanpa ada ikatan dengan orang lain;
- Bahwa selama Saksi bekerja uang hasil kerja Saksi serahkan kepada Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen dan dari uang simpanan tersebut Saksi membeli mobil dump truck tersebut;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag



- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut di Tahun 2019, pertama Saksi pergi bersama Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen untuk lihat lihat mobil di shoowroom, kedua Saksi pergi sendiri untuk DP mobil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menggunakan uang sendiri karena waktu itu Saksi lagi bekerja di Lhoknga Beton, kemudian yang ketiga pergi bertiga Saksi, Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen, dan juga adek Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen yaitu T. Syahputra untuk mengambil mobil tersebut dan membayar secara cash money Rp 329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah). Untuk baknya dibuat dan pesan di bengkel di Banda Aceh sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang membeli mobil tersebut merupakan uang dari hasil simpan-simpan, lalu Saksi bersama Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen membawanya dari rumah secara tunai sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut di beli di PT. Bintang Perkasa Indah Motors banda Aceh dan dilayani oleh seorang SPG yang bernama Sdr. Kurnia Septiani Binti Abdul Rajab;
- Bahwa setelah di mobil tersebut dibeli, sehari - hari Saksi yang menggunakannya, kadang bawa pasir, aspal, dan juga sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

### 3. Saksi Chairul Laili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan dan membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap Terdakwa di Polres Aceh Jaya pada tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa di Polres Aceh Jaya, Saksi menjabat sebagai Kanit di Pidum Polres Aceh Jaya;
- Bahwa perkara ini berawal adanya laporan dari Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen ke SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Polres Aceh Jaya perihal penggelapan 1 (satu) unit mobil dump truck dan Saksi Idral Veda sebagai terlapor;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Tersangka hasil dari pengembangan Saksi Idral Veda;
- Bahwa pada saat pelaporan tersebut Saksi ada memeriksa BPKB mobil tersebut;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian dilakukan lidik terlebih dahulu, dengan cara memeriksa Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi Saksi Idral Veda di Sumatera Utara, kami meminta bantuan kepada Polresta Belawan untuk mengamankan Saksi Idral Veda;
- Bahwa dari Polres Aceh Jaya yang berangkat untuk menangkap Saksi Idral Veda terdiri dari Kasat, Sdr.Harri dan Saksi;
- Bahwa Saksi Idral Veda ditangkap di rumah Istri mudanya, akan tetapi Saksi tidak tahu dimana alamatnya karena yang melakukan penangkapan anggota Polresta Belawan;
- Bahwa setelah tiba di Belawan Saksi langsung memastikan bahwa yang diamankan oleh Polresta Belawan benar Saksi Idral Veda;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan Saksi Idral Veda memberikan informasi bahwa telah menggadaikan mobil tersebut ke Terdakwa dan Saksi Idral Veda memberitahukan tentang keberadaan 1 (satu) unit mobil Dump Truck tersebut ada di kota Langsa. Lalu Saksi bersama Tim dan Saksi Idral Veda langsung ke Langsa di hari yang sama;
- Bahwa pada saat tiba di Langsa, Saksi melakukan pengembangan dan meminta bantuan ke Polres Langsa, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di Polres Langsa, Saksi meminta agar mobil dihadirkan, namun seiring waktu berjalan Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut, awalnya bertemu dengan Terdakwa jam 22.00 WIB dan mobil dump truck tersebut ditemukan pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif tentang keberadaan mobil dump truck tersebut, namun pada saat diperiksa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan pada saat di Polres Langsa “ada uang ada mobil”;
- Bahwa Saksi ikut dalam pencarian mobil tersebut, mobil tersebut didapat dengan keadaan mobil ditinggal di depan rumah yang kami dapat informasi bahwa rumah tersebut rumah saudara dari Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut dari rumah Terdakwa di Aramiah ke Paya Bili Dua lebih kurang 10 (sepuluh) Kilometer, dengan kondisi mobil tersebut terkunci dan kunci dibawa lari oleh Supirnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan kunci mobil dump truck tersebut karena pada saat awal menerima laporan dari Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen, BPKB beserta kunci serap diserahkan kepada Saksi, jadi mobil dibawa dari Langsa ke Aceh Jaya menggunakan kunci serap;

*Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil dump truck, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar kwitansi gadai, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil dan selain barang bukti tersebut juga ada diamankan 1 (satu) buah dompet yang berisi buku KIR dan bukti pembayaran perpanjangan STNK dari PT. Trans Prima Kencana akan tetapi tidak disita;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet yang berisi buku KIR dan bukti pembayaran perpanjangan STNK dari PT. Trans Prima Kencana tersebut Saksi yang menyimpannya;
- Bahwa pada saat mobil ditemukan di Langsa hanya 1 (unit) dump truck tersebut yang disita, lalu keesokan harinya barang bukti lainnya diantar oleh Kakak dari Terdakwa yaitu Sdri. Sariani AR, SPD Binti Alm. A. Rani Amin ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Sdr. Acut saat kita ketahui setelah melakukan pengembangan dan menuju ke Sumatera Utara, Sdra. Acut kooperatif mau menjumpai Saksi dan Tim, tapi saat Sdr. Acut berhubungan melalui telepon dengan kakak Terdakwa menjadi ketakutan dan tidak mau lagi bertemu Saksi dan Tim, ada sekitar 8 (delapan) jam Saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap Sdr. Acut dan akhirnya Saksi mencari Saksi Hariyanto;
- Bahwa dalam membuat BAP Terdakwa tidak ada dipaksa dan pemeriksaan dilakukan di ruangan terbuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua

**4. Saksi Rahmad Dhani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota di Pidum Polres Aceh Jaya;
- Bahwa perkara ini berawal adanya laporan dari Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen ke SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Polres Aceh Jaya perihal penggelapan 1 (satu) unit mobil Dump Truck, dan Saksi bersama rekan lainnya yang menerimanya, serta Saksi Idral Veda sebagai Terlapor;
- Bahwa pada saat dilaporkan posisi atau status Saksi Idral Veda sudah bukan lagi Suami Pelapor karena pada saat Saksi Idral Veda berangkat dari Aceh Jaya sudah mentalak Saksi Cut Julita Binti T. Umar Husen;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Tersangka hasil dari pengembangan Saksi Idral Veda;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaporan tersebut Saksi ada memeriksa BPKB mobil tersebut;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian dilakukan lidik terlebih dahulu, dengan cara memeriksa Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi terhadap Saksi Idral Veda di Sumatera Utara, kami meminta bantuan kepada Polresta Belawan untuk mengamankan Saksi Idral Veda;
- Bahwa dari Polres Aceh Jaya yang berangkat untuk menangkap Saksi Idral Veda terdiri dari Kasat, Sdr.Harri dan Saksi Chairul Laily, Saksi tidak ikut;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar kwitansi gadai, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil dan selain barang bukti tersebut juga ada diamankan 1 (satu) buah dompet yang berisi buku KIR dan bukti pembayaran perpanjangan STNK dari PT. Trans Prima Kencana akan tetapi tidak di sita;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet yang berisi buku KIR dan bukti pembayaran perpanjangan STNK dari PT. Trans Prima Kencana tersebut Saksi Chairul Laily yang menyimpannya;
- Bahwa dalam membuat BAP Terdakwa tidak ada dipaksa dan pemeriksaan dilakukan di ruangan terbuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam perkara ini karena terkait dengan masalah mobil Dump Truck yang Saksi Idral Veda digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Idral Veda awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 di rumah Sdri. Nazira, perempuan umur 30 Tahun beralamat di Jalan Balai Desa Gang Sepakat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Idral Veda karena di kenalkan oleh Sdr. Acut, yang merupakan Abang Sepupu Terdakwa;
- Bahwa kronologis Terdakwa bertemu dengan Saksi Idral Veda, berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, Terdakwa dari Kota Langsa

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag



berangkat ke Medan dengan tujuan bulan madu dengan Istri karena Terdakwa baru menikah, tiba di kota Medan Terdakwa menelepon Sdr. Acut agar dibawa jalan-jalan di Kota Medan. Lalu Sdr. Acut menyampaikan bahwa kita ada saudara juga disini di Medan dengan panggilan Si Oom (Saksi Idral Veda) dari Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kenapa Saksi Idral Veda di Medan, Saksi Idral Veda mengatakan mau kerja di Medan, mau beli kelapa kopra;
- Bahwa kronologis terjadinya kesepakatan gadai antara Terdakwa dengan Saksi Idral Veda, awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 saat di cafe, Terdakwa baru kenal Saksi Idral Veda dan di cafe tersebut Terdakwa duduk terpisah dengan Saksi Idral Veda, Saksi Idral Veda duduk bersama Sdr. Acut berbincang-bincang masalah modal, lalu Sdr. Acut berkata kepada Terdakwa apa kamu ada uang lalu Terdakwa mengatakan untuk apa bang (Sdr. Acut), ada yang mau gadai mobil, mobil siapa kata Terdakwa, mobil si Oom (Saksi Idral Veda) kata Sdr. Acut, lalu Terdakwa kembali menanyakan mobil kredit apa tidak, Sdr. Acut mengatakan tidak kredit, dibeli cash mobilnya. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Idral Veda berapa mau digadai, kata Saksi Idral Veda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kalau Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa tidak ada uang segitu, yang ada Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Setelah itu Saksi Idral Veda mengatakan saya pikir-pikir dulu;
- Bahwa kemudian Saksi Hariyanto yang juga kawan Saksi Idral Veda mengatakan berapa kamu ada uang dan Terdakwa mengatakan kalau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mungkin Terdakwa usahakan, karena Terdakwa juga mau beli mobil untuk usaha;
- Bahwa setelah disetujui oleh Saksi Idral Veda, Saksi Idral Veda menanyakan kapan Saksi Idral Veda ambil uangnya dan Terdakwa mengatakan tunggu dulu kalau uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa ada, tunggu saya pulang dulu ke Aceh untuk menjual emas;
- Bahwa besoknya hari Selasa setelah Terdakwa pulang ke Aceh bersama Istri, Sdr. Acut menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Idral Veda menghubunginya yang menanyakan jadi apa gak kamu



ambil mobil Saksi Idral Veda dan Terdakwa mengatakan jadi untuk mengambil mobil Saksi Idral Veda;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Medan pada hari Selasa;
- Bahwa Saksi Idral Veda bilang mobil itu miliknya, bahkan Saksi Idral Veda memperlihatkan bukti kwitansi pembelian, Delivery Order, KTP Suami Istri dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan tentang BPKB mobil tersebut, Saksi Idral Veda menyampaikan BPKB ada sama Istrinya dan Saksi Idral Veda mengatakan mau gadai bukan mau jual sehingga tidak memberikan BPKB kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membuat kwitansi Penggadaian mobil tersebut dan jangka waktu yang dikatakan oleh Saksi Idral Veda 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan, tetapi tidak ada surat perjanjian gadai secara tertulis;
- Bahwa penyerahan uang kepada Saksi Idral Veda terjadi pada tanggal 16 Juni 2021, saat itu Terdakwa bersama Sdr. Acut, Keponakan Saksi Idral Veda yang bernama Nazira dan juga Sdr. Hariyanto. Terdakwa memberikan uang tersebut secara cash;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke Medan, Istri Terdakwa tidak ikut lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menerima gadai mobil;
- Bahwa setelah menerima mobil tersebut, Terdakwa gunakan untuk bekerja mengangkut batu bata dan tanah di wilayah Langsa dan Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

**1. Saksi Hariyanto Bin Paiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penggadaian mobil di rumah Sdri. Nazira;
- Bahwa pada saat proses penggadaian mobil tersebut selain Saksi juga ada Sdr. Acut sebagai perantara penghubung antara Saksi Idral Veda dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa berada pada saat penggadaian mobil tersebut karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Sdri. Nazira (tempat terjadinya proses gadai mobil tersebut) dan Saksi juga turut serta menjadi Saksi dalam proses penggadaian mobil tersebut;



- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut milik Terdakwa karena ada bukti pembelian dari Showroom atas nama Terdakwa dan berstempel basah, ada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama PT. Trans Prima Kencana dan ada 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, model Light Truck Dump, jenis mobil barang, warna kuning, nopol BL 8600 AG, nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208;
- Bahwa STNK mobil tersebut atas nama PT. Trans Prima Kencana karena mobil tersebut ber Plat Kuning makanya atas nama perusahaan;
- Bahwa kesepakatan akhir gadai mobil tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang awalnya diminta oleh Saksi Idral Veda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi dengar mobil tersebut digadai dengan waktu 5 (lima) sampai 6 (bulan);
- Bahwa penyerahan uang gadai mobil tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2021 pada malam hari bertempat di JL. Prokrat Raya, Gang Sepakat Marendal Dua Pasar 12 Deli Serdang Provinsi Sumatera utara, tepatnya di rumah Sdri. Nazira, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa proses penggadaian mobil tersebut ada dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa yang ditandatangani Saksi yang mewakili dari pihak Saksi Idral Veda dan Acut yang mewakili dari pihak Terdakwa sebagai Saksi gadai tersebut;
- Bahwa dokumen yang diberikan Terdakwa pada saat penggadaian mobil tersebut berupa KIR (kertas keterangan), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Kwitansi pelunasan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, model Light Truck Dump, jenis mobil barang, warna kuning, nopol BL 8600 AG, nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208, atas nama PT. Trans Prima Kencana dari PT. Bintang Perkasa Indah Motors tanggal 17 Januari 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

**2. Saksi Sariani AR Spd Binti Alm. A Rani Amin** tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah menerima gadai mobil truk dari Saksi Idral Veda;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Adik Kandung Saksi;
- Bahwa mobil Dump Truck yang digadaikan oleh Saksi Idral Veda kepada Terdakwa tersebut dengan Plat BL 8600 AG;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut sejak dibawa pulang oleh Terdakwa pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa telah mengambil gadai mobil, mobil milik Saksi Idral Veda orang Teunom, Saksi bertanya kepada Terdakwa ada surat-suratnya, Terdakwa jawab ada;
- Bahwa Saksi ada melihat suratnya berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan), kwitansi pelunasan pembelian mobil dari Saksi Idral Veda, ada KTP (kartu tanda penduduk) Suami Istri dan juga KK (kartu keluarga) dan juga KIR kertas selebar dan 1 (satu) buah kunci mobil tersebut;
- Bahwa surat - surat yang saksi lihat itu milik Saksi Idral Veda;
- Bahwa Terdakwa bilang bahwa butuh mobil untuk kerja dan kalau mau membeli mobil belum cukup uang. Ini kan sebentar saja nanti juga diambil balik oleh Saksi Idral Veda 5 (lima) sampai 6 (enam) Bulan;
- Bahwa mobil tersebut Saksi Idral Veda gadai kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sehari hari mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kerja mengangkat batu bata dan tidak ada diubah platnya;
- Bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menerima gadai mobil tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri dan ada juga uang dari menjual emas kawin Istrinya;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap awalnya datang 4 (empat) orang Anggota Polisi Polres Langsa ke rumah Saksi, menanyakan apakah benar ini rumah Saksi, lalu Saksi sampaikan benar. Saat itu Polisi tersebut langsung menanyakan Trucknya mana?, dan saat itu kebetulan di rumah Saksi ada 2 (dua) unit Truck. Lalu Saksi menanyakan Truck yang mana?, dan Polisi tersebut bilan mobil Dump Truck? Lalu Saksi sampaikan bahwa mobil tersebut ada tapi lagi kerja;
- Bahwa Mobil tersebut di suruh bawa ke Polres Langsa, karena Saksi tidak bisa membawanya, maka Terdakwa yang membawanya ke Polres, saat itu Saksi bersama Suami sudah pergi duluan. Saksi menanyakan siapa yang melapor dan ada masalah apa saat di kantor Polres Langsa, lalu Polisi menyampaikan bahwa ini laporan dari Polda, lalu Saksi menyampaikan kenapa bisa sampai ke Polda kalau Bapak atau Ibu itu

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya uang kembalikan uang kami, kami kembalikan mobilnya, lalu Polisi itu mengatakan Ibu jangan mempersulit kami ini perintah dari Polda. Saksi juga sempat menyampaikan bahwa bukan Saksi yang menerima gadai mobil tersebut tapi Adik Saksi (Terdakwa), Saksi juga sempat menanyakan keberadaan Saksi Idrat Veda, dan disampaikan oleh Polisi bahwa lagi dalam perjalanan ke Polres Langsa. Saksi juga tidak diizinkan pulang sebelum Terdakwa sampai di Polres Langsa;

- Bahwa duluan disita mobilnya baru besoknya Saksi membawa surat-suratnya ke Polres Langsa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menerima barang gadai kereta (sebutan lain sepeda motor) beserta STNK dengan jumlah gadai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada dibuatkan kwitansi gadai, karena biasanya hanya 2 (dua) hari atau 1 (satu) minggu uang sudah dipulangkan kembali dan itu pun dengan orang-orang di dekat rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

**1. Ahli Dr. H. Agustin Hanapi, Lc., MA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini bertugas sebagai dosen Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Ar-Raniry dan juga sebagai Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut: SDN Kutabuluh Aceh Tenggara, MTS Darul Arafah Medan, MA Darul Arafah Medan, S1 Universitas Al-Azhar Cairo, S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan S3 UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan sebagai berikut:
  - Pengasuh mata kuliah hukum keluarga, fikih munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia sejak tahun 2008;
  - Ketua Laboratorium prodi syariah jinayah wa siyasah fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry 2008-2012;
  - Ketua program studi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry 2012-2016;
  - Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan kerjasama fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry 2016-2018;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua prodi magister hukum keluarga pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2018 hingga sekarang 2022;
- Tenaga Ahli pada Komisi VII DPR Aceh dalam pembuatan qanun hukum keluarga Aceh 2019;
- Tenaga Ahli pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, 2021;
- Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan warga (menikah tanpa izin istri yang sah), sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP, terkait dengan Laporan Polisi nomor : LPB/438/VII/YAN.2.5/2018/SPKT, tanggal 19 Juli 2018;
- Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana penelantaran keluarga, Nomor : LP/13/1/RES.1.24/2019/Aceh/SPKT pidie, tanggal 16 Januari 2019;
- Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan warga (menikah tanpa izin istri yang sah), Nomor: LPB/547/XII/YAN.2.5/2019/SPKT, tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa Karya Ilmiah sebagai berikut:
  - Muamallah Muslim dengn non muslim menurut Muhammad Abduh studi tentang nikah, jizyah, makanan dan sembilan;
  - Nikah lintas agama dalam perspektif fuqaha;
  - Konsep perceraian dalam islam, sebuah interpretasi ulang;
  - Nikah china buta;
- Bahwa Terkait perkawinan di Indonesia dalam perundangan-undangan disebutkan bahwa perkawinan yang dianggap sah yaitu yang dilakukan sesuai agama masing-masing;
- Bahwa nikah tidak dibenarkan apabila dilakukan berbeda agama, sehingga harus dilakukan dalam agama yang sama contoh: si laki-laki Islam dan yang perempuan juga Islam;
- Bahwa dalam hukum Islam perkawinan yang dianggap sah itu jika memenuhi rukun dan syaratnya, rukunnya adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya ijab kabul, adanya kesaksian, dan adanya wali;
- Bahwa dalam Undang-Undang Indonesia diatur bahwa yang namanya pernikahan harus tercatat yaitu sebagai tertib administrasi;
- Bahwa pernikahan Siri adalah pernikahan secara diam-diam yang tidak tercatat di KUA;
- Bahwa bentuk pernikahan Siri ada 2 (dua) model, pertama yang lengkap hukum dan syaratnya, yaitu ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada ijab kabul, ada saksi, dan adanya wali atau yang mewakilkannya akan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak tercatat secara negara, pernikahan seperti ini sah secara agama, yang kedua tidak lengkap rukun dan syaratnya, yaitu yang menikahkan tidak memiliki legalitas yang menikahkan pun entah siapa dengan alasan jangan mereka berzina;

- Bahwa model pernikahan Siri yang kedua ini tidak sah sesuai dengan Fatwa MPU No. 1 tahun 2010;
- Bahwa akibat dari sangat merugikan pihak perempuan, karena si laki-laki dapat lari dari tanggung jawabnya;
- Bahwa jika pernikahan itu hanya dicatatkan dalam tingkat kampung atau surat keterangan sudah menikah dari kepala desa, secara Negara itu tidak memiliki legalitas apapun, karena bukti autentik pernikahan sebagaimana Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam itu adalah Akte Nikah;
- Bahwa apabila pernikahan sah secara agama maka tentu akan lahir hak dan kewajiban suami-isteri, yang artinya suami harus menafkahi Istrinya, kemudian juga sama –sama saling membantu dan berusaha meringankan beban pasangannya. Hanya saja secara Negara tidak ada bukti dan tidak diakui sehingga tidak dapat memperoleh hak-hak Hukum dikarenakan Negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum;
- Bahwa dampak dari pernikahan siri adalah si perempuan tidak dapat menuntut haknya seperti hak warisan, harta gono-gini, dan juga jika ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan hal-hal lainnya tidak ada bukti untuk itu mereka sah sebagai suami istri secara Negara;
- Bahwa konsep dasar harta dalam hukum Islam ada 2 (dua) bentuk: yang pertama harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki sebelum seseorang menikah dengan orang lain, contoh seorang pria atau perempuan yang belum pernikahan tapi telah memiliki harta warisan dari orang tuanya, itu dikelola oleh masing-masing pihak tidak boleh bercampur kecuali ada kesepakatan, yang kedua harta suami yaitu harta yang diperoleh setelah pernikahan dari penghasilan suami yang bekerja dan menghasilkan materi dan si Istri yang tidak bekerja hanya dirumah saja harta tersebut hanya sebagai nafkah jadi harta tersebut sepenuhnya milik suami;
- Bahwa dalam hukum Islam, prinsip harta bersama tersebut baru ada setelah bercerai, maksudnya setelah ditetapkan oleh pengadilan bahwa mereka sudah sah berpisah atau setelah salah satu meninggal dunia, kemudian status harta baik itu harta atas nama suami maupun istri yang diperoleh dari penghasilan Suami selama pernikahan itu dikatakan harta bersama yang dapat dibagi oleh kedua pihak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan siri dan tidak tercatat kemudian dalam pernikahan tersebut ada harta berupa mobil, tanah, rumah, maka karena konsep dalam Islam, suami yang bertanggung jawab mencari nafkah sementara Istri konsepnya hanya di rumah dan tidak mencari nafkah sehingga harta tersebut sepenuhnya milik suami;
- Bahwa prinsip harta bersama ada setelah bercerai, dalam kasus seperti ini tidak bisa diklaim harta bersama, jika si Istri mengatakan bahwa ini mobilnya darimana buktinya, belum lagi tidak mencatatkan yang tidak bisa membuktikan bahwa ia Istrinya;
- Bahwa harta bersama hanya ada di Indonesia, di negara lain tidak ada itu murni milik Suami. Oleh karena itu konsekuensi sebuah pernikahan yang tidak tercatat secara Negara tidak bisa menuntut hak-haknya baik terkait harta dan hal lainnya. Jadi kedudukan Istri dalam perkawinan siri ini yang karena sah secara agama jadi Istri berkewajiban membantu Suami;
- Bahwa karena Suami sebagai kepala keluarga dan penafkah keluarga, maka Suami punya hak dan bebas untuk menggunakan harta tersebut, baik menggadai atau menjual untuk kepentingan keluarga tanpa perlu meminta persetujuan Istri;
- Bahwa dengan logika si Suami adalah penafkah keluarga dan juga kepala keluarga, dan sang Istri berkewajiban membantu Suami dalam membangun rumah tangga, maka semua harta dalam pernikahan siri tersebut sepenuhnya milik Suami;
- Bahwa yang berhak menentukan harta bersama baik itu harta Suami atau harta si Istri itu adalah Mahkamah Syar'iah;
- Bahwa Kartu Keluarga hanya untuk administrasi kependudukan sehingga tidak dapat membuktikan status pernikahan seseorang;
- Bahwa istbat boleh dilakukan oleh salah satu pihak, apabila salah satu pihak sudah meninggal, akan tetapi jika keduanya masih hidup harus Suami dan Istri;
- Bahwa jika pernikahan yang tercatat perceraianya harus melalui Mahkamah Syari'ah, akan tetapi kalau nikah siri yang tidak tercatat cukup dengan si laki-laki menyatakan talak karena itu hak dan wewenang Suami;
- Bahwa dalam Islam ada talak raj'i dan talak ba'in kubraa;
- Bahwa talak tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan surat dan tidak harus langsung secara lisan;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag





- Bahwa dalam Islam, Suami boleh langung melakukan talak 3, tidak harus berurutan dari talak 1 dan jika sudah talak 3 tidak bisa rujuk lagi, kecuali si perempuan telah menikah lagi dengan orang lain dan bercerai baru bisa kembali kepada Suaminya yang telah menjatuhkan talak 3 tersebut;

**2. Ahli Dr. Dahlan Ali., S.H., M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas sebagai dosen hukum pidana di Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli, S1 Univeristas syiah Kuala, S2 Univeristas Hassanuddin, S3 Universitas Padjajaran dan S2 Kenotariatan di Universitas Padjajaran.
- Bahwa pendidikan profesional Ahli sebagai berikut:
  - Dasar-dasar analis Dampak lingkungan (AMDAL A) di Institut Pertanian Bogor;
  - AMDAL penilai (AMDAL C) di Universitas Padjajaran;
  - AMDAL Penyusun (AMDAL B);
  - Bimbingan teknis pengadaan barang jasa pemerintah di Padang;
  - Kompetensi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No seri 045558 LKPP;
  - Penyusunan kontrak dan audit pengadaan barang/jasa pemerintah terkait regulasi Perpres No. 16 Tahun 2018 di Univeritas Andalas;
  - Certified Procurement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Federation Of Procurement Bar Association (IFPBA);
  - Certified Public Private Partnerships Legal Specialist (CP3LS);
- Bahwa dalam azas legalitas pidana bahwa seseorang yang melakukan perbuatan hukum tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang atau hukum yang mengaturnya terlebih dahulu;
- Bahwa jika ada seseorang yang dituduh atau disangkakan dengan pasal pasal tertentu. Pasal tersebut punya unsur dan unsur tersebut harus dibuktikan. Dalam perkara ini yang disangkakan Pasal 372 dan pasal penadahan yang pertama sekali dilihat apakah itu sudah serta merta bisa dipidana tentu tidak karena ada hal lain dalam unsur pidana yaitu namanya alasan pembenaran dan pembenar serta dikenal juga dalam unsur pidana yang sering disebut sarana lahir;
- Bahwa terkait dengan harta akbibat dari perkawinan, harta tersebut harus diuji apakah itu harta bersama atau harta dalam perkawinan. Lalu

*Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat lagi perkawinan tersebut terjadi apakah perkawinan yang dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan atau bentuk perkawinan yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan;

- Bahwa ketika disebut penggelapan unsur yang paling penting di dalamnya adalah barang siapa memiliki secara melawan hukum barang sebahagian atau seluruhnya itu milik orang lain itu baru bisa disebut penggelapan, dan barang yang di miliki itu yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika dibandingkan Pasal 362 pencurian, barang siapa dengan sengaja mengambil faktanya mengambil, dan di Pasal 372 adalah memiliki. Ketika seorang Suami yang memiliki barang dalam kekuasaannya contohnya ada sebuah dump truck yang digadaikan apakah bisa dipandang bahwa itu termasuk dalam suatu tindak pidana atau tidak itu harus diuji;
- Bahwa setiap bahasa pasal pidana ketika itu bahasa undang-undang yang dipasang setiap orang dengan sengaja melawan hukum, ini setiap orang sudah jelas subjek deliknya akan tetapi unsur dengan sengaja melawan hukumnya harus dibuktikan, apakah menggadaikan harta bersama itu bentuk melawan hukum? ini menurut Ahli tentunya tidak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Suami yang menguasai, memiliki atau menggadaikan harta itu adalah bukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, karena benda tersebut benda bersama yang didapat selama mereka melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat. Yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perkawinan adalah orang-orang yang melangsungkan menurut agamanya dan tercatat;
- Bahwa kita buka pada Direktori Putusan Mahkamah Agung ada Pidana, Perdata, TUN termasuk juga perpajakan didalamnya. Jika kita lihat pada Perdata ada 3 (tiga) kolom yang pertama adalah Perdata Umum, yang kedua Perdata Agama, dan yang ketiga Perdata Khusus dan di Direktori Putusan Mahkamah Agung tidak ada satupun masalah harta bersama termasuk ke dalam Pidana tapi masuk ke ranah Perdata, Perdata Agama. Yang namanya harta bersama atau harta gono gini itu adalah tidak ada melawan hukum dan tidak ada pertanggung jawaban pidana disana;
- Bahwa dalam unsur Pasal 372, selain membuktikan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang terpenting juga harus dibuktikan bentuk kesengajaan dan sifat melawan hukumnya, karena menurut Ahli, menggadaikan harta bersama itu bukan tindak pidana sehingga baik

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag



pembeli atau penerima gadai tidak bisa dibawa ke ranah pidana karena penggelapan karena itu murni perdata;

- Bahwa gadai prinsipnya adalah perjanjian hutang dengan jaminan antara si pemberi dan si penerima gadai jadi tidak bisa di bawa ke ranah pidana. Dalam masyarakat dikenal dengan istilah “gadai tebus hutang bayar”;
- Bahwa dalam Pasal 480 KUHP Penadahan itu barangnya diperoleh dari hasil kejahatan atau menampung hasil kejahatan. Ketika seorang pemilik menggadaikan dan penerima gadai menerima, itu bukan termasuk ke dalam tindak pidana. Karena gadai adalah pemberi dan penerima, apalagi yang digadaikan objek benda bergerak, siapa yang menguasai benda bergerak adalah pemiliknya;
- Bahwa untuk menentukan si Istri berhak atas harta bersama buktikan dulu perkawinannya seperti apa;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan itu dilangsungkan sah menurut hukum agamanya masing-masing, kemudian perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ketika seseorang menikah tanpa tercatat dan bisa dibuktikan kemudian ada harta yang diperoleh selama perkawinan siri. Jika terjadi masalah harta bersama, dan si Istri menuntut haknya, persoalan hak itu ranah keperdataan;
- Bahwa yang dapat menyatakan si Istri itu berhak atas harta tersebut harus ada dasarnya yaitu buku nikah, ketika tanpa itu sudah pasti tidak bisa dibuktikan harta itu bisa dituntut;
- Bahwa ketika itu dihadapkan Pasal 372, pasal penggelapan itu beda sedikit dengan 362. Di dalam Pasal 372 disebutkan “setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sebahagian atau seluruhnya maka itu disebut penadahan” jika ada unsur pidananya silakan diuji;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baik pemberi maupun penerima gadai itu tidak ada melawan hukum dalam artian pidana. Jadi pembuktian yang tepat unsur pasal itu harus dibuktikan secara kumulatif, tanpa terbukti satu maka yang lain juga tidak terbukti, kecuali terhadap perbuatan-perbuatan yang dirumuskan secara alternatif;
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 KUHP dikenal dengan azas pembuktian negatif artinya seseorang itu baru boleh dipidana apabila

*Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag*



ada setidaknya 2 alat bukti yang sah dan Hakim berkeyakinan, keyakinan Hakim ini sifatnya subjektif;

- Bahwa harta perkawinan itu belum bisa dikatakan pemiliknya kecuali mereka sudah bercerai, dan cerai dalam nikah siri tentu tidak boleh di depan Mahkamah Syariah tentunya dan harta bersama itu ada setelah mereka bercerai, apapun keraguan terhadap harta bersama dalam perkawinan itu adalah bahagian dari tanggung jawab suami dalam penghidupan keluarga termasuk nafkah lahir bathin, pendidikan serta kebutuhan yang lain keluarganya. Jadi tidak bisa dipandang bahwa harta bersama itu ada dalam konteks pernikahan di bawah tangan dan tidak bisa dipandang harta bersama itu ada sebelum ada perceraian;
- Bahwa jika ada mobil dibeli oleh 2 (dua) orang yang bukan Suami Istri, maka ada hal-hal lain yang bisa diperiksa di sana. Akan tetapi jika 2 (dua) orang tersebut Suami Istri maka perjanjian itu adalah ikatan lahir bathin yang digantungkan kepada Yang Maha Kuasa. Kecuali nanti ada perjanjian kawin itu lain halnya;
- Bahwa perkawinan siri ataupun perkawinan melalui undang-undang adalah sah. Tetapi perkawinan yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan yang dilangsungkan secara hukum agama dan tercatat dan perkawinan itu memenuhi syarat dan rukunnya;
- Bahwa dalam konteks ketika seseorang yang menikah siri apakah tidak sah, sah menurut agama tapi ada hal yang tidak terpenuhi yaitu tidak tercatat. Dan jika tidak tercatat dan tidak ada bukti, jika ada permasalahan di kemudian hari untuk membuktikan ada harta gono-gini atau harta bersama, karena yang pertama diminta adalah buku nikah;
- Bahwa salah satu unsur Pasal 480 KUHP adalah unsur patut menduga dimana adalah sengaja, secara keseluruhan unsur pasal penadahan itu barang yang oleh si penerima hasil dadahan itu barangnya diperoleh dari hasil kejahatan, itu baru dipandang penadah. Soal bahasa patut menduga itu dikaitkan kepada mens rea;
- Bahwa unsur sementara barang itu diperoleh dari hasil kejahatan, atau penerima gadai menampung hasil kejahatan, dalam perkara ini mobil tersebut bukan hasil dari kejahatan memang secara beziter itu dikuasai dan dimiliki oleh suaminya kemudian digadaikan;
- Bahwa gadai kepada orang perseorangan dibolehkan, dengan kata lain meminjam uang dengan jaminan barang, uang dikembalikan maka barangpun dikembalikan. Jika uang belum dikembalikan maka gadai

*Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag*



tetap berlangsung dan perjanjian gadai tersebut boleh secara lisan atau tertulis karena sebuah perjanjian atas dasar kepercayaan;

- Bahwa perceraian yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perceraian yang diputus oleh Mahkamah;
- Bahwa dalam pernikahan siri jika ada harta bersama silakan kelola sendiri, silakan bagi bersama-sama dan tidak boleh diajukan ke pengadilan. Karena Undang –Undang Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat dan juga bercerai harus diputus oleh Mahkamah, jadi undang-undang tidak mengatur tentang pernikahan siri. Nikah siri menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing;
- Bahwa dalam perkara ini karena bukan tindak pidana harusnya pada saat di Polisi menolak pelaporan ini. Polisi memiliki syarat, misalnya begini apabila ada aduan atau laporan itu yang pertama kali tidak langsung kepada sidik tapi pulbaket. Ketika itu ada pidana baru menjadi sidik, jika itu bukan pidana harusnya tidak dapat diterima. Jika itu diterima konsekuensinya Onslagh artinya yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti tapi apa yang terbukti adalah bukan tindak pidana;
- Bahwa sistem peradilan pidana itu untuk satu tujuan ada penyidikan, ada penuntutan, ada pemeriksaan dan jika terbukti dijalaninya di lembaga;
- Bahwa pembuktian kepemilikan dalam suatu benda bergerak adalah beziternya dengan disertai bukti atas benda itu;
- Bahwa hakikat dari pidana atau yang terpenting dalam hukum pidana yaitu asas legalitas memiliki arti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya dan prinsip dalam hukum pidana terkait dalam ruang lingkup berlakunya ada asas teritorial hukum pidana itu sesuai wilayahnya misal orang asing melakukan tindak pidana maka yang berlaku baginya adalah hukum pidana Indonesia, kemudian ada asas nasional pasif, asas nasional aktif, dan asas universal. Kemudian dikenal juga berlakunya hukum pidana ada masa transisi, ketika terjadi masa transisi maka yang digunakan adalah mana yang paling menguntungkan si Terdakwa. Itu prinsip-prinsip pidana. Dalam legalitas juga ada prinsip didalamnya yaitu Lex Stricta Hukum Pidana juga harus jelas dan tertulis, kenapa demikian karena menyangkut hidup matinya seseorang menyangkut dengan hak asasi tentunya. Tiada pidana tanpa kesalahan;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat keterangan perpanjangan masa uji kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan Pemko Banda Aceh Nomor: 005217 dan Tanda bukti pembayaran Nomor: 005217 tentang rincian tarif uji kendaraan bermotor
2. Surat rekomendasi perpanjangan STNK Nomor 030/TPK/V/2020;
3. Surat rekomendasi izin tempat usaha (SITU) angkutan barang Nomor: 551.21/L.143;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump, jenis Mobil barang warna kuning Nopol BL 8600 AG, Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump, jenis Mobil barang warna kuning Nopol BL 8600 AG, Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 (satu) unit Mobil Dump Truck pada tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Mobil pada tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi Delevery Order, Nomor : 23/01/BNB/BPIM/2019, tanggal 17 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021 atas dugaan tindak pidana penadahan;
- Bahwa kronologis Terdakwa bertemu dengan Saksi Idral Veda (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021, Terdakwa bersama dengan Istrinya berangkat dari Kota Langsa (Aceh) menuju ke Medan dengan tujuan bulan madu dan tiba di kota Medan Terdakwa menelepon Sdr. Acut yang merupakan Abang Sepupu Terdakwa agar Terdakwa dan Istrinya dibawa jalan-jalan di Kota Medan, kemudian Sdr. Acut mengatakan bahwa kita ada saudara juga di sini di Medan dengan panggilan Si Oom (Saksi Idral Veda)

*Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, mau kerja beli kelapa kopra di Medan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa bersama dengan Sdr. Acut bertemu dengan Saksi Idral Veda di sebuah cafe di Kota Medan;
- Bahwa pada saat di cafe tersebut Saksi Idral Veda dan Sdr. Acut berbincang – bincang sampai akhirnya Saksi Idral Veda mengatakan kepada Sdr.Acute mengenai niat Saksi Idral Veda untuk menggadaikan mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG, dengan Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE 75PFJK015208 dikarenakan butuh modal untuk modal usaha, mendengar pembicaraan Saksi Idral Veda akan menggadaikan mobil tersebut Terdakwa tertarik karena lagi butuh kendaraan truk untuk bekerja dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Idral Veda mau digadaikan berapa mobil tersebut, kemudian Saksi Idral Veda mengatakan Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa mengatakan kalau Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa tidak memiliki uang segitu, yang ada Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Setelah itu Saksi Idral Veda mengatakan saya pikir-pikir dulu, kemudian Sdr. Anto yang merupakan teman Saksi Idral Veda mengatakan kepada Terdakwa berapa kamu ada uang dan Terdakwa mengatakan kalau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan Terdakwa usahakan;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Idral Veda mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG yang akan di gadaikan tersebut milik siapa, yang dijawab oleh Saksi Idral Veda mobil itu adalah miliknya dengan Saksi Idral Veda memperlihatkan bukti kwitansi pembelian atas nama Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita, Delivery Order atas nama Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita, foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Idral Veda, foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Cut Julita dan foto kopi Kartu Keluarga (KK) Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita yang statusnya Suami – Istri, STNK dan Dokumen pengurusan KIR mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Idral Veda, tentang keberadaan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut, Saksi Idral Veda mengatakan kepada Terdakwa bahwa BPKB mobil tersebut ada sama Istrinya (Saksi Cut Julita) dan Saksi

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibral Veda mengatakan bahwa dia mau gadai bukan mau jual sehingga Saksi Ibral Veda tidak bersedia memberikan BPKB tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, Terdakwa pulang ke Aceh (Kota Langsa) untuk menjual perhiasan emas Istrinya untuk mencukupi uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, kemudian Sdr. Acut menelepon dan mengatakan bahwa Saksi Ibral Veda menghubunginya dan menanyakan jadi apa tidak Terdakwa ambil mobilnya dan dijawab oleh Terdakwa jadi untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Acut bertemu dengan Saksi Ibral Veda di rumah Sdri. Nazira yang beralamat di Jalan Balai, Desa Gang Sepakat, Provinsi Sumatera Utara untuk menerima Gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang Tersebut secara cash kepada Saksi Ibral Veda yang disaksikan oleh Sdri. Nazira, Sdr. Acut dan Saksi Hariyanto;
- Bahwa dalam proses gadai antara Terdakwa dengan Saksi Ibral Veda tersebut ada dibuatkan kwitansi Penggadaian mobil tersebut dan jangka waktu yang dikatakan oleh Saksi Ibral Veda adalah 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan, tetapi tidak ada surat perjanjian gadai secara tertulis;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil gadai mobil tersebut tidak pernah Saksi Ibral Veda berikan/bagi kepada Saksi Cut Julita;
- Bahwa antara Saksi Ibral Veda dan Saksi Cut Julita pernah melangsungkan pernikahan secara siri (tidak tercatat) di Desa Tanoh Anou, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 18 Agustus 2007 hingga akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2021, Saksi Ibral Veda memberikan surat yang isinya menjatuhkan Talak 3 kepada Saksi Cut Julita terhitung sejak tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa selama masa pernikahan siri tersebut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah dilakukan pencatatan atau Itsbat nikah, akan tetapi antara Saksi Ibral Veda dan Saksi Cut Julita memiliki Kartu Keluarga bersama yang statusnya Suami - Istri;
- Bahwa mobil jenis Dump Truck dengan plat nomor BL 8600 AG, dengan Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 tersebut

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli oleh Saksi Idral Veda bersama dengan Saksi Cut Julita pada tahun 2019 di *showroom* mobil Mitsubishi di Banda Aceh yang di layani oleh Saksi Kurnia Septiani Binti Abdul Rajab, awalnya Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita pergi ke *showroom* untuk melihat - lihat mobil, kemudian melakukan pemesanan setelah beberapa hari kemudian Saksi Idral Veda kembali ke *showroom* mobil Mitsubishi tersebut untuk mengantar uang jaminan (tanda jadi pesan mobil) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana saat itu Saksi Idral Veda bekerja di Lhoknga Beton, akan tetapi pada saat pelunasan dan pengambilan mobil dari *showroom* Saksi Idral Veda pergi bersama dengan Saksi Cut Julita;

- Bahwa mobil dump truck dengan plat nomor BL 8600 AG tersebut dibeli oleh Saksi Idral Veda bersama dengan Saksi Cut Julita pada tahun 2019 di *Showroom* mobil Mitsubishi di Banda Aceh secara cash dengan harga yang tertera di Kwitansi Pembelian Rp 329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi bak/dump mobil tersebut dibuat secara terpisah dengan cara pesan di bengkel di Banda Aceh dengan harga ± Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada kwitansi pelunasan dan Delivery Order mobil tersebut tertulis nama Saksi Idral Veda dan nama Saksi Cut Julita, akan tetapi pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut atas nama PT. Trans Prima dikarenakan mobil tersebut Nomor Polisinya warna kuning (angkutan umum);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Cut Julita bersama Adiknya berangkat dari rumah yang berada di Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya menuju ke Banda Aceh untuk menghadiri acara pernikahan keponakannya, kemudian setelah Saksi Cut Julita pergi, Saksi Idral Veda (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghidupkan mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG, dengan Noin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 yang terparkir di halaman rumah Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita di Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan sekira Pukul 11.00 Wib, Saksi Idral Veda membawa mobil tersebut ke arah Kota Medan melalui lintas Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di Kota Medan, Saksi Idral Veda menginap di rumah Sdri. Nazira yang beralamat di Jalan Balai Desa Gang Sepakat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat Saksi Idral Veda berada di Kota Medan, Saksi Idral Veda menghubungi Sdr. Acut yang merupakan teman lama Saksi Idral Veda ketika tinggal di Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, hingga akhirnya terjadi kesepakatan gadai antara Terdakwa dengan Saksi Idral Veda;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
- 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur objektif yang menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag





Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian kata “barang siapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan Perundang - undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang - undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan 1 (satu) orang subyek hukum yang didudukan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama **Agus Salim Bin Alm. A. Rani Amin** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat Dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat Dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa menerangkan Identitas pada surat Dakwaan tersebut benar merupakan Identitas Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **”barang siapa”** telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur diatas terdapat kata sambung **”atau”** diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, jika salah satu elemen perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021 atas dugaan tindak pidana penadahan;
- Bahwa kronologis Terdakwa bertemu dengan Saksi Idral Veda (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021, Terdakwa bersama dengan Istrinya berangkat dari Kota Langsa (Aceh) menuju ke Medan dengan tujuan bulan madu dan tiba di kota Medan Terdakwa menelepon Sdr. Acut yang merupakan abang sepupu Terdakwa agar Terdakwa dan Istrinya dibawa jalan-jalan di Kota Medan, kemudian Sdr. Acut mengatakan bahwa kita ada saudara juga di sini di Medan dengan panggilan Si Oom (Saksi Idral Veda) orang dari Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, mau kerja beli kelapa kopra di Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa bersama dengan Sdr. Acut bertemu dengan Saksi Idral Veda di sebuah cafe di Kota Medan;
- Bahwa pada saat di cafe tersebut Saksi Idral Veda dan Sdr. Acut berbincang – bincang sampai akhirnya Saksi Idral Veda mengatakan kepada Sdr. Acut mengenai niat Saksi Idral Veda untuk menggadaikan mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG, dengan Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 dikarenakan butuh modal untuk modal usaha, mendengar pembicaraan Saksi Idral Veda akan menggadaikan mobil tersebut Terdakwa tertarik karena lagi butuh kendaraan truk untuk bekerja dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Idral Veda mau digadaikan berapa mobil tersebut, kemudian Saksi Idral Veda mengatakan Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa mengatakan kalau Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa tidak memiliki uang segitu, yang ada Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Setelah itu Saksi Idral Veda mengatakan saya pikir-pikir dulu, kemudian Sdr. Anto yang merupakan teman Saksi Idral Veda mengatakan kepada Terdakwa berapa kamu ada uang dan Terdakwa mengatakan kalau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan Terdakwa usahakan;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Idral Veda mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG yang akan di gadaikan tersebut milik siapa, yang dijawab oleh Saksi Idral Veda mobil itu adalah miliknya dengan Saksi Idral Veda memperlihatkan bukti Kwitansi Pembelian atas nama Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita, Delivery Order atas nama Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita, foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita dan foto kopi Kartu Keluarga (KK) Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita yang statusnya Suami – Istri, STNK dan Dokumen pengurusan KIR mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Idral Veda, tentang keberadaan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut, Saksi Idral Veda mengatakan kepada Terdakwa bahwa BPKB mobil tersebut ada sama Istrinya (Saksi Cut Julita) dan Saksi Idral Veda mengatakan bahwa dia mau gadai bukan mau jual sehingga Saksi Idral Veda tidak bersedia memberikan BPKB tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa pulang ke Aceh (Kota Langsa) untuk menjual perhiasan emas Istrinya untuk mencukupi uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, kemudian Sdr. Acut menelepon dan mengatakan bahwa Saksi Idral Veda menghubunginya dan menanyakan jadi apa tidak Terdakwa ambil mobilnya dan dijawab oleh Terdakwa jadi untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Acut bertemu dengan Saksi Idral Veda di rumah Sdri. Nazira yang beralamat di Jalan Balai, Desa Gang Sepakat, Provinsi Sumatera Utara untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang Tersebut secara *cash* kepada Saksi Idral Veda yang disaksikan oleh Sdri. Nazira, Sdr. Acut dan Saksi Hariyanto;
- Bahwa dalam proses gadai antara Terdakwa dengan Saksi Idral Veda tersebut ada dibuatkan kwitansi penggadaian mobil tersebut dan jangka waktu yang dikatakan oleh Saksi Idral Veda adalah 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan, tetapi tidak ada surat perjanjian gadai secara tertulis;



- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil gadai mobil tersebut tidak pernah Saksi Idral Veda berikan/bagi kepada Saksi Cut Julita;
- Bahwa antara Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita pernah melangsungkan pernikahan secara siri (tidak tercatat) di Desa Tanoh Anou, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 18 Agustus 2007 hingga akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2021, Saksi Idral Veda memberikan surat yang isinya menjatuhkan Talak 3 kepada Saksi Cut Julita terhitung sejak tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa selama masa pernikahan siri tersebut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah dilakukan pencatatan atau ltsbat nikah, akan tetapi antara Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita memiliki Kartu Keluarga bersama yang statusnya suami - istri;
- Bahwa mobil jenis Dump Truck dengan plat nomor BL 8600 AG, dengan Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 tersebut dibeli oleh Saksi Idral Veda bersama dengan Saksi Cut Julita pada tahun 2019 di *showroom* mobil Mitsubishi di Banda Aceh yang di layani oleh Saksi Kurnia Septiani Binti Abdul Rajab, awalnya Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita pergi ke *showroom* untuk melihat - lihat mobil, kemudian melakukan pemesanan setelah beberapa hari kemudian Saksi Idral Veda kembali ke *showroom* mobil Mitsubishi tersebut untuk mengantar uang jaminan (tanda jadi pesan mobil) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana saat itu Saksi Idral Veda bekerja di Lhok'nga Beton di Banda Aceh, akan tetapi pada saat pelunasan dan pengambilan mobil dari *showroom* Saksi Idral Veda pergi bersama dengan Saksi Cut Julita;
- Bahwa mobil Dump Truck dengan plat nomor BL 8600 AG tersebut dibeli oleh Saksi Idral Veda bersama dengan Saksi Cut Julita pada tahun 2019 di *Showroom* mobil Mitsubishi di Banda Aceh secara cash dengan harga yang tertera di Kwitansi Pembelian Rp 329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi Bak/Dump mobil tersebut dibuat secara terpisah dengan cara pesan di bengkel di banda Aceh dengan harga ± Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada kwitansi Pelunasan dan Delivery Order mobil tersebut tertulis nama Saksi Idral Veda dan nama Saksi Cut Julita, akan tetapi pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut atas nama PT. Trans

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag



Prima dikarenakan Mobil tersebut Nomor Polisinya warna kuning (angkutan umum);

- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Cut Julita bersama Adiknya berangkat dari rumah yang berada di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya menuju ke Banda Aceh untuk menghadiri acara pernikahan keponakannya, kemudian setelah Saksi Cut Julita pergi, Saksi Idral Veda (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghidupkan mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG, dengan Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 yang terparkir di halaman rumah Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan sekira Pukul 11.00 Wib, Saksi Idral Veda membawa mobil tersebut ke arah Kota Medan melalui jalur lintas Barat;
- Bahwa ketika sampai di Kota Medan, Saksi Idral Veda menginap di rumah Sdr. Nazira yang beralamat di jalan Balai, Desa Gang Sepakat, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat Saksi Idral Veda berada di Kota Medan, Saksi Idral Veda menghubungi Sdr. Acut yang merupakan teman lama Saksi Idral Veda ketika tinggal di Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, hingga akhirnya terjadi kesepakatan gadai antara Terdakwa dengan Saksi Idral Veda;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Acut bertemu dengan Saksi Idral Veda di rumah Sdr. Nazira yang beralamat di jalan Balai, Desa Gang Sepakat, Propinsi Sumatera Utara untuk menerima Gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang Tersebut secara *cash* kepada Saksi Idral Veda yang disaksikan oleh Sdr. Nazira, Sdr. Acut dan Saksi Hariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta - fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“menerima gadai”**;

**Ad.3.Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua (Ad.2), bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur

*Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag*





“menerima gadai”, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menerima gadai tersebut Terdakwa ketahui atau Terdakwa patut menduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan?;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa menerima gadai tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021, Terdakwa bersama dengan Istrinya berangkat dari Kota Langsa (Aceh) menuju ke Medan dengan tujuan bulan madu dan tiba di kota Medan Terdakwa menelepon Sdra. Acut yang merupakan abang sepupu Terdakwa agar Terdakwa dan Istrinya dibawa jalan-jalan di Kota Medan, kemudian Sdra. Acut mengatakan bahwa kita ada saudara juga disini dengan panggilan Si Oom (Saksi Idral Veda) orang dari Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, mau kerja beli Kelapa Kopra di Medan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Terdakwa bersama dengan Sdr.Acut bertemu dengan Saksi Idral Veda di sebuah Cafe di Kota Medan dan pada saat di cafe tersebut Saksi Idral Veda dan Sdr. Acut berbincang – bincang sampai akhirnya Saksi Idral Veda mengatakan kepada Sdr.Acut mengenai niat Saksi Idral Veda untuk menggadaikan mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG, dengan Nomin 4D34TS01587, Nomen MHMFE75PFJK015208 dikarenakan butuh modal untuk modal usaha, mendengar pembicaraan Saksi Idral Veda akan menggadaikan mobil tersebut Terdakwa tertarik karena lagi butuh kendaraan truk untuk bekerja dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Idral Veda mau digadaikan berapa mobil tersebut, kemudian Saksi Idral Veda mengatakan Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa mengatakan kalau Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa tidak memiliki uang segitu, yang ada Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Setelah itu Saksi Idral Veda mengatakan saya pikir-pikir dulu, kemudian Saksi Hariyanto yang merupakan teman Saksi Idral Veda mengatakan kepada Terdakwa berapa kamu ada uang dan Terdakwa mengatakan kalau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan Terdakwa usahakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Idral Veda mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG yang akan di gadaikan tersebut milik siapa, yang dijawab oleh Saksi Idral Veda mobil itu adalah miliknya dengan Saksi Idral Veda memperlihatkan bukti Kwitansi Pembelian atas nama Saksi Idral Veda

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag



dan Saksi Cut Julita, Delivery Order atas nama Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita, foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Idral Veda, foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Cut Julita dan foto kopi Kartu Keluarga (KK) Saksi Idral Veda dan Saksi Cut Julita yang statusnya Suami – Istri, STNK dan Dokumen pengurusan KIR mobil tersebut dan Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Idral Veda, tentang keberadaan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut, Saksi Idral Veda mengatakan kepada Terdakwa bahwa BPKB mobil tersebut ada sama Istrinya (Saksi Cut Julita) dan Saksi Idral Veda mengatakan bahwa dia mau Gadai bukan mau jual sehingga Saksi Idral Veda tidak bersedia memberikan BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa pulang ke Aceh (Kota Langsa) untuk menjual perhiasan Emas Istrinya untuk mencukupi uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, kemudian Sdr. Acut menelepon dan mengatakan bahwa Saksi Idral Veda menghubunginya dan menanyakan jadi apa tidak Terdakwa ambil mobilnya dan dijawab oleh Terdakwa jadi untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Acut bertemu dengan Saksi Idral Veda di rumah Sdri. Nazira yang beralamat di jalan Balai, Desa Gang Sepakat, Propinsi Sumatera Utara untuk menerima Gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang Tersebut secara *cash* kepada Saksi Idral Veda yang disaksikan oleh Sdri. Nazira, Sdr. Acut dan Saksi Hariyanto dan dalam proses gadai antara Terdakwa dengan Saksi Idral Veda tersebut ada dibuatkan kwitansi Penggadaian mobil tersebut dan jangka waktu yang dikatakan oleh Saksi Idral Veda adalah 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan, tetapi tidak ada surat perjanjian gadai secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat proses gadai antara Terdakwa dan Saksi Idral Veda tersebut sesungguhnya berlangsung dengan cara yang wajar dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi dalam proses gadai tersebut Majelis Hakim menilai **Terdakwa tidak melakukan kehati - hatian yang maksimal** mengingat Terdakwa baru kenal dengan Saksi Idral Veda yang di kenalkan oleh Sdr. Acut kemudian Saksi Idral Veda berniat menggadaikan mobil tersebut, sebagai orang yang baru kenal dan juga Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Idral Veda juga baru berada di Medan, dimana sebelumnya Sdr. Acut mengatakan kepada Terdakwa "kita ada

*Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara juga disini dengan panggilan Si Oom (Saksi Idral Veda) orang dari Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, mau kerja beli Kelapa Kopra di Medan”, sehingga seharusnya Terdakwa patut mencurigai/menduga mengenai status kepemilikan mobil tersebut apalagi pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut atas nama Perusahaan (PT.Trans Prima Kencana) dan juga Terdakwa mengetahui bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut tidak berada pada Saksi Idral Veda melainkan pada Saksi Cut Julita;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **Terdakwa setidaknya patut menduga bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8600 AG yang diterima gadai oleh Terdakwa dari Saksi Idral Veda dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Dengan demikian unsur “**yang patut diduga diperoleh dari kejahatan penadahan**”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan mengenai pertimbangan perbuatan Terdakwa dalam pembuktian unsur pasal di atas, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang memandang Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, sehingga rangkaian pertimbangan hukum di atas sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

*Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana. Dengan kata lain, suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang ada dalam diri Terdakwa pada saat sebelum, saat dan sesudah melakukan tindak pidana sehingga pemidanaan bersifat edukatif dan korektif dengan tetap mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa dan penjatuhan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan

*Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 14c KUHP menyebutkan dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan dalam unsur – unsur pasal dan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam pengamatan Majelis Hakim **“penahanan yang telah Terdakwa jalani dalam perkara a quo sudah cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa di kemudian hari setelah perkara ini selesai Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya”**, maka Majelis Hakim memerintahkan agar pidana penjara yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani sampai batas waktu menjalani percobaan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai, kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan Terdakwa dijatuhi

*Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana percobaan, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu lagi menahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump, jenis Mobil barang warna kuning Nopol BL 8600 AG, Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump, jenis Mobil barang warna kuning Nopol BL 8600 AG, Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 (satu) unit Mobil Dump Truck pada tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Mobil pada tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Order, Nomor : 23/01/BNA/BPIM/2019, tanggal 17 Januari 2021;

Dimana terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan serta barang bukti tersebut diperoleh atau disita dari Terdakwa, sebagaimana berita acara penyitaan tertanggal 14 Oktober 2021 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Tentang status kepemilikan barang bukti tersebut Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* tidak dapat menentukan dan apabila ada orang yang keberatan dan merasa barang tersebut adalah hak kepemilikannya atau terdapat hak miliknya sebagian maka ia dapat melakukan tuntutan secara keperdataan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara berimbang bagi Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 14a, 14b, 14c, 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Salim Bin Alm. A. Rani Amin**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum **masa percobaan 1 (satu) Tahun** berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa di bebaskan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump , jenis Mobil barang warna kuning Nopol BL 8600 AG, Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump, jenis Mobil barang warna kuning Nopol BL 8600 AG, Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 (satu) unit Mobil Dump Truck pada tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Mobil pada tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Order, Nomor : 23/01/BNB/BPIM/2019, tanggal 17 Januari 2021;

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 oleh kami, Agus Andrian S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi S.H., Yudhistira Gilang Perdana S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi., S.H.

Agus Andrian., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Rezki Kurniadi., A.Md.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)